

מדינת ישראל – מדינה יהודית ודמוקרטית

המצב המשפטי המחייב – במגילת העצמאות, באה לידי ביטוי העובדה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית בכך שהמגילה מכריזה על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, ושם המדינה ישראל. בחוקה המטריאלית של מדינת ישראל 11 חוקי יסוד יבטאו את ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית. בנוסף, במשך השנים חוקקה מדינת ישראל חוקים נוספים שמהותם היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית באופייה. נשאלת השאלה מהי מדינה יהודית? האם במובן היהודי, במובן הדתי או במובן הלאומי או תרבות ומורשת יהודית. נבדוק זאת בהיבטים של חוקי מדינה, ובהסדרים שקיימים במדינת ישראל ובמרחב הציבורי שלה.

הסדר הסטטוס קוו

פירוש המילה סטטוס קוו: מה שהיה קודם, זה מה שיהיה להבא. ההסדר מפרש את מה שיתקיים כשתקום מדינת ישראל כמדינה יהודית, ושלמרות הפערים, בייחוד בין הדתיים לחילונים, ניתן יהיה לקיים חיים משותפים במדינת ישראל תוך הסדרת אופייה היהודי של מדינת ישראל על פי תוכן ההסדר. ההסדר נועד לאפשר הסכמה בין כל הקבוצות להקמת מדינת ישראל ולחיים תוך ניגוד השקפות עולם שונות בין הקבוצות השונות. הסדר הסטטוס קוו כולל את התחומים הבאים:

א. **נישואין וגירושין:** ע"פ ההסדר, בתי הדין הרבניים הם הסמכות הבלעדית לעסוק בעניינים אלו, כמובן, שיש פה הגבלה על זכויות הפרט בגלל הצורך לשמור על אופייה היהודי של מדינת ישראל כפי שקובע ההסדר.

ב. **מעמד השבת** נקבע בהסדר ששמירת השבת תתקיים במקומות ציבוריים, במיוחד איסור תחבורה ציבורית בשבת, איסור עבודה בשבת במוסדות ממלכתיים וקביעת יום השבת כיום מנוחה ליהודים. המשמעות היא שאסור להעסיק יהודים בשבת.

ג. **חינוך:** נקבע שלצד החינוך הממלכתי יתקיימו זרמים חינוכיים נוספים כמו ממלכתי דתי, החינוך החרדי העצמאי, כל זרם מממש את הייחודיות החינוכית שלו, זאת בנוסף ללימודי הליבה כל זרם נדרש לעמוד על פיו.

ד. **כשרות:** על פי ההסדר, הובטחה שמירת כשרות בכל המוסדות הציבוריים במדינת ישראל כולל משרדי הממשלה העירונית והצבא. כמובן שהשירות בצבא חוקק בחקיקה מיוחדת בנוסף להסדר כדי לשמור על הכשרות בצבא ולאפשר בכך את הנגישות של הדתיים והחילונים לשירות בצה"ל.

הסדר הסטטוס קוו חוקק בחלקו באמצעות חוקים במדינת ישראל כדי לתת לו תוקף משפטי, לחזק אותו כדי שאי אפשר יהיה להפר את ההסדר, למרות שחוק ניתן לשינוי, ולכן, ישנם סעיפים בהסדר שחוקקו מיד כמו נישואין וגירושין על פי ההלכה היהודית, ויש שחוקקו בהמשך כמו מעמד יום השבת, הכשרות, וגם בתחום החינוך יש חוק, ובעיקר תקנות.

אופייה היהודי של מדינת ישראל במרחב הציבורי

- **השפה העברית:** זוהי השפה הרשמית של מדינת ישראל, שבאה לידי ביטוי בחוק שחוקק לצורך זה: בחוק האזרחות יש עדיפות לשפה העברית כשפה הרשמית של ישראל.

הדבר בא לידי ביטוי בחוקי המדינה, בפסיקות בית המשפט, ובחיי היום יום במדינת ישראל. השימוש בשפה העברית ברשות הרבים באה לידי ביטוי בכך שרוב אזרחי המדינה מדברים בשפה הזו, חוקי המדינה כתובים בשפה העברית, וכמובן זוהי השפה השולטת בתקשורת ולצידה הערבית שהיא שפת המיעוט הערבי כשפה במעמד מיוחד. בנוסף, כל המטבעות, שטרות הכסף, והמסמכים הרשמיים של מדינת ישראל מופיעים בשפה בעברית, ובכך מממשת מדינת ישראל את חזון מגילת העצמאות בהחייאת השפה העברית כמימוש היעד הלאומי של הציונות.

• סמלי-המדינה:

- הדגל: דגל ישראל קשור למורשת היהודית, הטלית ומגן הדוד. צבעי הדגל הם כצבעי הטלית שהיהודי עוטר בה את עצמו בתפילה, והתכלת והלבן מופיעים גם בתיאוריו של הכהן הגדול מיום הכיפורים. המגן דויד הפך להיות לסמל יהודי לאורך השנים. הדגל הפך להיות דגלה של מדינת ישראל לאחר שהתנועה הציונית אימצה אותו כסמל לאומי בקונגרס היהודי הראשון. הדגל מהווה ביטוי לדת היהודית, לתרבות, ולמורשת היהודית.
- סמל המדינה: המנורה: סמל המדינה נקבע כמנורה, שהיא מנורת בית המקדש, כפי שמופיעה בתבליט על שער טיטוס ברומא. המנורה הייתה אחד מכלי הקודש בזמן מסעות בני ישראל במדבר, והיא שימשה לעבודת הקודש בשני בתי המקדש שהיו ליהודים. בזמן החורבן, המנורה נפלה בידי טיטוס בחורבן הבית והובלה לרומא ביחד עם הגולים היהודים שהוגלו לרומא. במהלך השנים קיבלה המנורה ערך סמלי, ובעת הקמת המדינה היא נבחרה לסמל המדינה כביטוי לעצמאות העם היהודי שיושב בארצו. ענפי הזית נוספו למנורה כסמל לכמיהה לשלום, כפי שמתואר בספר זכריה.
- המנון המדינה: ההמנון התקווה נבחר להמנון המדינה. כל קבוצת לאום בוחרת את ההמנון הלאומי שלה כאמצעי סמלי לחיזוק וטיפוח הרגש הלאומי לה. הוא מהווה סמל לאומי ומגבש את האזרחים סביב הערכים המשותפים לכל אזרחי המדינה. בדרך כלל הוא גם מכיל מאפיינים אתניים כמו קשר למורשת, לתרבות, ולהיסטוריה ולכן התקווה מלכדת את העם היהודי והשאיפה של העם היהודי לחזור לציון ולממש את המהות של הציונות למדינה עצמאית שירושלים היא בירתה.
- **לוח השנה**: לוח השנה העברי הוא לוח השנה הרשמי של מדינת ישראל ובכך היא מבטאת את האופי היהודי שלה. החגים היהודיים הם ימי שבתון רשמיים במדינה. החוק מחייב שימוש בתאריך עברי בכל מסמך רשמי היוצא מטעם המדינה ומוסדותיה.

מדינת ישראל בהיבט החקיקה - חוקים המאפיינים את מדינת ישראל כיהודית

חוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי (חוק הלאום)

מעגן את מעמדה של ישראל כמדינת הלאום היהודי

מטרת חוק היסוד: הגדרה וקביעה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי

- חוק הלאום הינו חוק יסוד, ועל כן יהיה חלק מהחוקה העתידית של מדינת ישראל.
- החוק נחקק כדי לאגד בתוכו את מאפייני מדינת ישראל כמדינה יהודית.
- החוק נותן מעמד על לחלק מהמאפיינים היהודיים של המדינה, שלא היה להם מעמד כזה קודם לכן, למשל: מעמד השפה העברית.

- מטרת החוק היא לבסס את מעמדה של ישראל כמדינת הלאום היהודי.

• תוכן:

- חוק הלאום מדבר על אופי המדינה ועל מאפייניה. הסעיף הראשון בחוק מדבר על ארץ ישראל כמולדתו ההיסטורית של העם היהודי, שבה הוקמה מדינת ישראל.
- מדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי, ובה הוא מממש את זכותו להגדרה עצמית.
- מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל הינו ייחודי לעם היהודי - זהו הקשר הייחודי בין העם היהודי לארץ ישראל.

חוק השבות (1950 + עדכונים 1970):

תוכן החוק: מציין וקובע כי כל יהודי זכאי לעלות ארצה, ולהיות אזרחי ישראל.

עדכונים לחוק שנוספו בשנת 1970:

- **מיהו יהודי:** יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר ואינו בן דת אחרת.
 - **עדכון זכות העלייה:** בנוסף החוק מאפשר גם לבני/בנות זוגם של יהודים, ילדיהם של יהודים ובני/בנות זוגם, ונכדיהם של יהודים ובני/בנות זוגם לעלות לארץ (אם כי הם לא נרשמים כיהודים).
- החוק לא מגדיר מהו הגיור המאפשר הגדרה כיהודי לצורך החוק (אורתודוקסי/ רפורמי/ קונסרבטיבי).

מטרת החוק: נועד לבטא את ההיבט הלאומי דמוגרפי יהודי של מדינת ישראל וכמובן המטרה היא לשמור את הרוב היהודי במדינה. החוק לא מבטא היבט דתי או תרבותי משום שהוא לא מחייב קשר של העולה היהודי לתרבות היהודית או להיות דתי כדי לממש את החוק הזה.

* ישנו ויכוח לגבי חוק זה, האם הוא ראוי, משום שהמתנגדים לו רואים בו אפליה פסולה וגם גזענות כלפי מי שאינו יהודי ורוצה לממש א חוק השבות (ערביי ישראל)

חוק שעות העבודה והמנוחה (1951) :

תוכן: קובע את יום המנוחה השבועי של מדינת ישראל לעובדים, כמו שכל מדינה דמוקרטית קובעת את יום המנוחה שלה. ע"פ החוק, השבת, חגי ישראל, נחשבים לימי מנוחה של היהודים כפי שקבוע במסורת היהודית. אין אפשרות ליהודי לעבוד בשבת אלא אם כן הוא קיבל אישור משר הרווחה והעבודה שהעבודה מותרת מטעמי ביטחון, והוא הוציא צו מיוחד בנושא זה.

מטרת החוק: לבטא את אופייה היהודי של מדינת ישראל, ואת הקשר שלה למסורת, לתורת ישראל, משום שיום השבת וחגי ישראל הם ימים מקודשים ע"פ הדת היהודית.

חוק המנוחה מתייחס גם לשאר הדתות, המשמעות היא שמוסלמים, יום המנוחה שלהם הוא ביום שישי, יום המנוחה של הנוצרים הוא ביום א'. אין אפשרות בהתאם לתנאי העסקת עובדים למעסיק לא לקבל עובדים או לפטר אותם במידה והם מציינים שיום המנוחה שלהם הוא ע"פ דתם.

חוק יסודות המשפט (1980):

תוכן: קובע שבמידה וקיימת לקונה בחוק מסוים, כלומר סוגיה שבבית המשפט נדרשים להכריע בה, ואין חוק בחוקי מדינת ישראל שנותן מענה לבעיה הנידונה, יידרש השופט להכריע בסוגיה על פי עקרונות הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל. זוהי המורשת הדתית, התרבותית, של מדינת ישראל (דינים, גמרא).

מטרת החוק: לבטא את הקשר שבין מדינת ישראל לבין המורשת הדתית והתרבותית של העם היהודי.

חוק חג המצות (1986):

תוכן החוק: אוסר להציג מוצרי חמץ במהלך הפסח במגזר היהודי ובישובים שרוב התושבים בהם הם יהודים.

מטרת החוק: לבטא את אופייה היהודי דתי של מדינת ישראל משום שעל פי הדת, אסור לאכול חמץ במהלך ימי חג הפסח.

החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם (1950):

תוכן החוק: ניתן להעמיד נאצים ומשתפי פעולה עם הנאצים על פשעיהם נגד העם היהודי בתקופת המשטר הנאצי.

מטרת החוק: לבטא את היות מדינת ישראל מדינת העם היהודי ולחזק את הקשר לבין מדינת ישראל לעם היהודי בתפוצות ובארץ, משום שהמדינה שופטת על פשעים כנגד העם, הגזע היהודי.

חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (1953):

תוכן החוק: החוק קובע שכל אזרחי ישראל מחויבים להתחתן ולהתגרש במסגרת בתי הדין של בני דתם. נישואין וגירושין של יהודים בישראל יערכו על ידי הרבנות ועל פי דין תורה (ההלכה).

מטרת החוק: החוק נועד לשמור על אחדותו של העם היהודי.

החל מ-2010 המדינה מאפשרת נישואין אזרחיים לאזרחים שהינם חסרי דת.

רצף עמדות/ חלומות בנושא זהותה הדתית הרצויה של המדינה:

1. עמדה שדוגלת במדינת הלכה – מדינה יהודית במובן הדתי והלאומי. כלומר, המדינה צריכה לנהוג על פי דיני התורה בכל תחומי החיים.
2. עמדה דתית לאומית שדוגלת בשילוב חקיקה דתית-הלכתית באופן חלקי – מדינת ישראל צריכה להיות יהודית ודמוקרטית. מקור הסמכות במדינה הוא ציבור האזרחים. למדינה ערך דתי, לכן עליה לשאוף לשלב מרכיבים הלכתיים בחקיקה ובמרחב הציבורי משיקולים דתיים. בין שני היסודות, היהודי והדמוקרטי, עשוי להיווצר מתח, ולכן יש לחתור לפתרונות שונים ביניהם. יהדותה של המדינה תתבטא בחיזוק/שימור האופי היהודי הדתי/הלכתי במרחב הציבורי, בתחום המעמד האישי ובשילוב המשפט העברי בחקיקה ובפסיקה. רואים בהקמת המדינה שלב בתהליך הגאולה של עם ישראל, ומאמינים שהמשיח צריך לבוא, אבל הגאולה היא תהליך אחד.
3. עמדה מסורתית (מורשתית) – מדינת ישראל צריכה להיות יהודית ודמוקרטית. צריכה לבטא הזדהות כללית עם ערכי הדת היהודית, אבל לא בהכרח מתוך מחויבות להלכה. חשוב לשמור את האופי היהודי.
4. עמדה חילונית/ הפרדת הדת מהמדינה – מקור הסמכות במדינה הוא ציבור האזרחים. המדינה יהודית מבחינה לאומית, אך יש להפריד לחלוטין בין הדת והמורשת היהודית לבין המדינה/המוסדות הפוליטיים, למעט סמלים. אין זה מתפקידה של המדינה לחוקק חוקים בעלי אופי דתי, להעניק שירותים דתיים או להתערב בענייני דת, אך עליה לאפשר פולחן דתי פרטי.